



CITTA' DI SQUILLACE

PROVINCIA DI CATANZARO

ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

Deliberazione n. 19 del 06 maggio 2021

ORIGINALE/ COPIA- DI DELIBERAZIONE

DELL'ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

OGGETTO: Comune di Squillace (CZ) - Dissesto Finanziario – Ministero dell'Interno- Approvazione Piano di Estinzione delle Passività ai sensi dell'art. 256, comma 6, del D.lgs n. 267/2000 – Presa atto del decreto del Ministero dell'Interno n.0070572 del 141/042021.

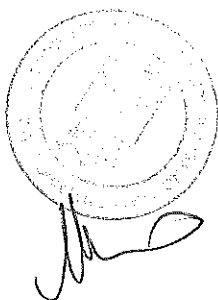
L'anno **DUEMILAVENTUNO**, il giorno **SEI** del mese di **MAGGIO** alle ore **9,40** nella Casa Comunale, l'Organo Straordinario di Liquidazione, nominato con Decreto del Presidente della Repubblica del 17 Novembre 2014 ai sensi dell'art. 252 del D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267, formalmente notificato in data 02/02/2015, nella persona del Dott. Mario PIZZINO

ha adottato la presente deliberazione.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

PREMESSO:

- che il Consiglio Comunale di Squillace, con delibera n. 31 del 19 settembre 2014, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato la dichiarazione di dissesto finanziario ai sensi dell'art. 246 del D.L.vo n. 267/2000 (Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali);
- che con D.P.R. in data 17 novembre 2014 è stato nominato l'Organo Straordinario di Liquidazione, come sopra riportato, per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;
- che in data 02 febbraio 2015 il citato decreto presidenziale è stato formalmente notificato al componente dell'Organo Straordinario di Liquidazione dott. Mario PIZZINO;
- che con Delibera n. 01 del 05 febbraio 2015 l'Organo Straordinario di Liquidazione si è regolarmente insediato;
- che, ai sensi dell'art. 254, comma 2 del T.U.E.L., in data 12/02/2015 con deliberazione commissariale n. 2, è stato dato



avviso dell'avvio della procedura di rilevazione delle passività invitando i creditori a presentare, entro il termine di 60 giorni, la domanda atta a dimostrare la sussistenza del debito dell'Ente;

- che, ai sensi dell'art. 254, comma 2 del T.U.E.L., in data 13/04/2015 con deliberazione commissariale n. 5, è stato dato avviso di proroga di ulteriori 30 giorni del termine, scadente il 12 maggio 2015, per produrre l'istanza atta a dimostrare la sussistenza del debito dell'Ente;

RILEVATO

- che con delibera commissariale **n. 2 del 05/02/2016** questo Organo ha proposto al Comune l'adozione della procedura semplificata di cui all'art. 258 del T.U.E.L.;
- che la Giunta Comunale con delibera **n. 18 del 19/02/2016** (di cui si è preso atto con delibera commissariale **n. 3 in data 25/02/2016**) ha aderito alla modalità semplificata;
- che con deliberazione commissariale **n. 10 del 06/04/2017** sono stati stabiliti i criteri e le norme procedurali in ordine alla modalità semplificata di liquidazione dei debiti ammessi alla massa passiva ai sensi dell'art. 258 del D.lgs n. 267/2000;

RICHIAMATA:

- la propria deliberazione commissariale n. 134 del 14 dicembre 2020 con la quale è stato approvato il Piano di Estinzione delle Passività pregresse del Comune di Squillace e sottoposto all'approvazione del Ministero dell'Interno;

VISTO:

- il decreto n.0070572 del 19/04/2021, notificato dalla Prefettura di Catanzaro- S.C.G.F. a questo O.S.L. in data 05/05/2021, acquisito al prot.gen.Ente 2402 in data 06/05/2021 e prot.OSI n.46 in pari data, con il quale il Ministero dell'Interno ha approvato il Piano di Estinzione delle Passività Pregresse del comune di Squillace, ai sensi dell'art.256, comma 7, del d.lgs. 267/2000;

DATO ATTO:

- Che le risultanze finali del Piano di Estinzione approvate dal Ministero dell'Interno sono le seguenti:

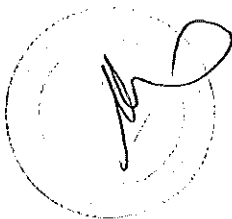
Totale della massa attiva dell'Ente	€ 6.148.270,36
Totale delle spese per la gestione della liquidazione	€ 310.460,80
Massa attiva residua	€ 5.837.809,56
Totale della massa passiva ammissibile alla liquidazione	€ 2.105.750,46
Differenza positiva	€ 3.732.059,10

VISTO:

- L'allegato "A" al decreto ministeriale de quo contenente le indicazioni per il prosieguo dell'attività di liquidazione;

VISTO:

- L'allegato "B" al medesimo decreto ministeriale contenente l'elenco dei debiti esclusi dalla liquidazione per i quali il Consiglio Comunale di Squillace è tenuto ad individuare i soggetti ritenuti responsabili dei debiti esclusi dalla liquidazione, ai sensi dell'art.257, comma 2, del d.lgs.



267/2000;

DATO ATTO:

- che il decreto ministeriale n. 0070572 del 14/04/2021 è stato debitamente notificato a questo Organo Straordinario di Liquidazione in data 05/05/2021;

CONSIDERATO:

- che, ai sensi dell'art.3 del decreto ministeriale in questione, l'O.S.L. predisporrà il Rendiconto Finale della Liquidazione entro il termine di sessanta giorni dall'ultimazione dei pagamenti;

VISTI:

- il T.U.E.L.
- il D.P.R. 378/1993;

DELIBERA

1. la premessa è parte integrante e sostanziale del presente deliberato e deve intendersi integralmente di seguito riportata e trascritta;
2. di prendere atto del decreto del Ministero dell'Interno n. 0070572 del 14/04/2021 e relativi allegati, con il quale è stato approvato il Piano di Estinzione delle Passività Pregresse del Comune di Squillace, ai sensi dell'art.256 del d.lgs. 267/2000;
3. di prendere atto delle indicazioni contenute nell'allegato "A" al suddetto decreto concernenti gli adempimenti dell'O.S.L. per il prosieguo dell'attività di liquidazione;
4. di prendere atto dell'elenco dei debiti esclusi dalla liquidazione, contenuti nell'allegato "B" al decreto ministeriale, che saranno notificati al Consiglio Comunale per gli adempimenti di cui all'art.257, comma 2, del d.lgs. 267/2000;
5. di disporre la pubblicazione per quindici giorni consecutivi della presente deliberazione, a cura dell'Ufficio comunale competente, che provvederà a fornire la relativa attestazione:
 - a) all'Albo Pretorio on-line dell'Amministrazione comunale di Squillace;
 - b) sul sito internet istituzionale del comune: www.comune.squillace.cz.it;
6. di dichiarare, considerata la obiettiva urgenza di svolgere speditamente le operazioni di questo commissario, la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art.134, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e dell'art.4, comma 6, del D.P.R. 24 agosto 1993, n. 378 e di dare incarico al personale preposto dell'Ente alla pubblicazione della stessa ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;
7. di notificare la presente deliberazione al Sindaco del Comune di Squillace.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso all'Autorità Giudiziaria Competente.

Alle ore 10,30 termina la seduta.

Letto, approvato e sottoscritto.



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE
(dott. Mario PIZZINO)